

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

**SENTENÇA EM 5 DE OUTUBRO DE 2017**

Processo nº: 0005582-60.2016.8.26.0635 - **C-1166/16**  
 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e  
 Condutas Afins  
 Réu(s/Ré): **ELIAS AUGUSTO SEVERIANO DA CONCEIÇÃO**

**ELIAS AUGUSTO SEVERIANO DA**

**CONCEIÇÃO**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006, porque em 25 de maio de 2016, por volta das 10h30min, na Avenida Água Vermelha, nº 10, nesta cidade, trazia consigo, para consumo de terceiros, vinte e seis porções de maconha, com peso líquido de 66.1 gramas e oito de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Relata a inicial que policiais militares em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o réu e outro indivíduo e deles suspeitaram, já que este recebia daquele certa quantia em dinheiro e, ao

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

perceberem a presença dos policiais, fugiram.

O réu foi, contudo, perseguido e detido e, em seu poder, foram apreendidos os entorpecentes referidos e R\$ 25,00.

Recebida a denúncia (fls. 49/50), que se embasou nos autos do inquérito policial de fls. 1/31, o réu foi citado por edital (fls. 70) e pessoalmente (fls. 85) e ofereceu resposta à acusação (fls. 91).

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Em seguida, o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público, sustentando a comprovação da denúncia, requereu a condenação do réu nos termos da inicial.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ou,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

alternativamente, a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

**D E C I D O.**

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de fls. 12/13 e laudos de fls. 21/23 e 141/143, no que se refere à **maconha apreendida**.

A autoria é indubitosa.

O réu, na fase policial e em juízo, negou a imputação, alegando que estava no local para comprar drogas para o seu próprio uso e foi falsamente incriminado pelos policiais que o detiveram.

A versão do réu ficou isolada nos autos.

A prova oral produzida em juízo foi uníssona em

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

corroborar a denúncia.

Os dois policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que o avistaram em conhecido ponto de tráfico recebendo dinheiro de um indivíduo.

Ao perceber a sua presença, ambos fugiram, mas o réu foi preso em poder da droga referida na denúncia e dinheiro.

Não há, nos autos, qualquer elemento que desautorize os depoimentos prestados pelos policiais.

Ao contrário, ouvidos na fase policial e em juízo, eles apresentaram versão coerente e suficientemente detalhada dos fatos.

Não se pode exigir de policiais militares que se recordem de minúcias, como a quantidade da droga apreendida, de cada prisão que efetivaram.

Por outro lado, ao contrário do que se alega, as

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

testemunhas indicaram o local em que estava a droga, em poder do acusado, mais precisamente uma sacola, segundo informou CLEBER GOMES.

Não há, ademais, motivos para afastar a credibilidade do depoimento de policiais.

Eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida a veracidade de seus relatos, a não ser que se demonstre cabalmente o contrário.

Contrassenso seria o Estado credenciar pessoas para a repressão ou investigação dos crimes, e depois, sem motivo justificado, lhes negar crédito quando cumprem as suas funções.

Além disso, por ocasião de seu interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais arrolados, nem indicou, **embora precisamente indagado**, qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

Pelas mesmas razões, o fato de não terem sido arroladas testemunhas alheias aos quadros da polícia em nada altera o desate da demanda.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE SÃO PAULO**

**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**

**9ª VARA CRIMINAL**

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

A destinação da droga ao tráfico é evidente.

A quantidade e a variedade da droga apreendida (afinal o pó apreendido seria vendido como se cocaína fosse, pois continha estimulante e anestésico), aliada à ausência de alegação do réu de que era, toda, destinada ao seu próprio consumo, revelam certeza de destinação ao comércio.

De rigor, ante os elementos de prova colhidos, a condenação nos termos da denúncia.

Ante o exposto, **julgo procedente a ação, para condenar ELIAS AUGUSTO SEVERIANO DA CONCEIÇÃO, portador do RG/IIRGD nº 71.631.572, filho de Cristiane Severiano da Conceição, à pena de cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos dias-multa, cada um destes fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em execução, como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.**

**Observado o disposto no artigo 63 da Lei 11.343/06, determino a perda dos valores apreendidos nos autos, comprovado o nexo de instrumentalidade entre o delito e o dinheiro apreendido pela apreensão conjunta.**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

**Caso ainda não haja determinação nesse sentido, oficie-se autorizando a incineração do entorpecente, preservando-se material para eventual contraprova até o trânsito em julgado.**

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e observado o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixei a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no mínimo legal, ausentes motivos para rigor maior.

Desconsidere a circunstância atenuante aplicável, qual seja, a **menoridade** do réu, porque o seu reconhecimento implicaria vedada redução da pena aquém do mínimo legal.

A questão é pacífica (Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça).

A variedade e quantidade da substância encontrada em poder do réu (o pó encontrado, com efeito estimulante e anestésico, obviamente seria vendido como se cocaína fosse), suficiente para trinta e quatro vendas num único dia, demonstram que ele já exercia o comércio ilícito antes.

É evidente que ninguém inicia qualquer atividade

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

comercial, lícita ou não, adquirindo mais mercadoria do que prevê vender.

Ora, o mero fato de guardar grande quantidade de substância entorpecente, proscria ou não, revela que o réu já tinha clientela certa, ou seja, que já se dedicava antes a atividades criminosas, razão pela qual não pode ser beneficiado com a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Não bastasse, o réu está envolvido em outras atividade criminosas, tendo sido, quando em liberdade provisória, **preso e processado pela prática de roubo triplamente agravado.**

Ante a pena aplicada, desnecessária a discussão sobre o cabimento da suspensão condicional da pena e da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos na hipótese.

A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo em atenção à situação econômica do réu (interrogatório judicial), observado o artigo 43 da Lei 11.343/2006.

A pena será cumprida **inicialmente** em **regime**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

**fechado**, em virtude dos fundamentos que justificaram o afastamento da causa de diminuição, já exaustivamente expostos.

Descabida a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, já que o réu ainda não cumpriu 2/5 da pena.

Permanecem os motivos que justificaram a manutenção da custódia do réu no curso do processo, **reforçados agora pela condenação**.

Aliás, contrassenso seria mantê-lo preso com base em meros indícios de autoria e libertá-lo quando demonstrada a procedência da acusação.

**Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.**

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu com as custas processuais, no valor de cem UFESPs, ante o disposto no artigo 4º, §9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, **ficando suspensa a sua exigibilidade**, pelo prazo legal, caso comprovada, em execução, a



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

condição de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §1º, do Código de Processo Civil.

**Publicada em audiência.**

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

São Paulo, 5 de outubro de 2017.

**PATRÍCIA ÁLVARES CRUZ**

**- Juíza de Direito -**

(assinatura digital)